CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano i rapporti contrattuali tra Idealtech (di seguito denominata "Società") e i propri clienti professionali (di seguito denominati "Cliente"), relativi alla vendita di macchinari, apparecchiature, componenti, ricambi e altri prodotti commercializzati o realizzati dalla Società.
Le presenti condizioni si applicano altresì alle prestazioni accessorie eventualmente concordate, salvo quanto diversamente previsto da specifici accordi scritti.
Eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente, difformi o aggiuntive rispetto alle presenti, non saranno applicabili salvo espressa accettazione scritta da parte della Società.
Qualsiasi modifica o deroga alle presenti condizioni dovrà essere concordata per iscritto e avrà efficacia esclusivamente per il rapporto contrattuale cui si riferisce.

2. Offerte, ordini e conferme d'ordine
Le offerte e i preventivi emessi dalla Società hanno validità per il periodo in essi indicato. In assenza di specifica indicazione, la validità è fissata in 30 giorni dalla data di emissione, salvo revoca comunicata prima dell'accettazione.
Il contratto si intende concluso con l'emissione della conferma d'ordine scritta da parte della Società o con l'inizio dell'esecuzione dell'ordine, qualora chiaramente riconducibile all'accettazione dello stesso.
Le conferme d'ordine potranno essere trasmesse anche mediante posta elettronica.
Eventuali modifiche richieste dal Cliente successivamente alla conclusione del contratto saranno vincolanti per la Società esclusivamente se da essa espressamente accettate per iscritto.

3. Informazioni tecniche e commerciali
Le informazioni, le descrizioni, le immagini e i dati tecnici contenuti in cataloghi, brochure, siti internet e altro materiale informativo della Società hanno carattere illustrativo e non costituiscono impegno contrattuale, salvo espresso richiamo nell'offerta o nella conferma d'ordine.
La Società si riserva di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti, purché non ne compromettano le caratteristiche essenziali espressamente concordate.
Eventuali modifiche sostanziali alle specifiche contrattuali dovranno essere preventivamente concordate con il Cliente.

4. Informazioni e obblighi del Cliente
Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto tutte le informazioni necessarie alla corretta individuazione, realizzazione e utilizzazione dei prodotti richiesti.
In particolare, dovranno essere segnalate eventuali condizioni operative particolari, caratteristiche dei materiali utilizzati, requisiti tecnici, condizioni ambientali, prescrizioni di sicurezza e normative specifiche applicabili all'impiego previsto.
Il Cliente è responsabile dell'esattezza e della completezza delle informazioni fornite.
La Società non risponde delle conseguenze direttamente derivanti da informazioni inesatte, incomplete o omesse dal Cliente, salvo che tali conseguenze siano imputabili anche a un proprio inadempimento.

5. Prezzi
I prezzi applicabili sono quelli indicati nell'offerta accettata o nella conferma d'ordine emessa dalla Società.
Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi si intendono al netto di IVA, imposte, dazi, spese di trasporto, assicurazione, installazione e altri oneri accessori eventualmente applicabili.
I prezzi confermati non potranno essere modificati unilateralmente, salvo quanto espressamente previsto da specifiche clausole contrattuali validamente concordate.
Eventuali variazioni richieste dal Cliente potranno comportare una revisione dei prezzi e dei termini di consegna, previa accettazione scritta delle parti.

6. Spedizioni, trasporto e trasferimento dei rischi
Le modalità di spedizione, il luogo di consegna e la ripartizione delle spese saranno quelli indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine.
In assenza di diversa pattuizione scritta, la consegna si intende presso lo stabilimento della Società, con trasporto a carico del Cliente.
Il trasferimento del rischio di perdita o danneggiamento della merce avverrà secondo le condizioni di consegna concordate e la normativa applicabile.
Eventuali richieste di assicurazione del trasporto dovranno essere concordate prima della spedizione. I relativi costi saranno a carico del Cliente, salvo diversa pattuizione scritta.

7. Termini di consegna
I termini di consegna indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine sono da considerarsi indicativi e non essenziali, salvo espressa pattuizione scritta contraria.
La Società si impegna a rispettare, per quanto ragionevolmente possibile, le tempistiche concordate e a comunicare tempestivamente eventuali ritardi significativi.
Per macchinari speciali, prodotti personalizzati o realizzati su specifica del Cliente, i termini potranno essere aggiornati in presenza di modifiche progettuali, ritardi nella trasmissione delle informazioni necessarie o altre circostanze non imputabili alla Società.
Eventuali consegne parziali dovranno essere concordate con il Cliente, salvo che siano già previste nell'ordine.
Il semplice superamento di un termine indicativo non comporta automaticamente la risoluzione del contratto, fatti salvi i rimedi previsti dalle disposizioni inderogabili di legge.

8. Forza maggiore
La Società non sarà responsabile dei ritardi o degli inadempimenti derivanti da eventi straordinari, imprevedibili e non ragionevolmente controllabili che impediscano o rendano eccessivamente difficoltosa l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nei limiti consentiti dalla legge.
Tra tali eventi possono rientrare, a titolo esemplificativo, calamità naturali, guerre, provvedimenti delle autorità, interruzioni straordinarie delle forniture energetiche e gravi impedimenti logistici non imputabili alla Società.
La parte interessata dovrà comunicare tempestivamente l'evento e adottare le misure ragionevolmente necessarie per limitarne le conseguenze.
Qualora l'impedimento si protragga per oltre 60 giorni consecutivi, ciascuna parte potrà richiedere la risoluzione del contratto relativamente alle prestazioni non ancora eseguite, mediante comunicazione scritta, fatti salvi gli obblighi già maturati e le disposizioni inderogabili applicabili.

9. Garanzia
La Società garantisce che i prodotti nuovi forniti siano conformi alle caratteristiche tecniche espressamente concordate e privi di difetti di materiale o fabbricazione imputabili alla Società, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto.
Salvo diversa pattuizione scritta o disposizioni inderogabili applicabili, la garanzia contrattuale ha durata di 12 mesi dalla consegna.
La garanzia prevede, a scelta della Società e nei limiti consentiti dalla legge, la riparazione o la sostituzione dei componenti riconosciuti difettosi.
Eventuali interventi in garanzia dovranno essere preventivamente concordati con la Società, anche per quanto riguarda le modalità di restituzione o verifica dei componenti.
Restano salvi i diritti e i rimedi inderogabili riconosciuti al Cliente dalla normativa applicabile.

10. Esclusioni e limitazioni della garanzia
La garanzia non copre i difetti o i danni direttamente riconducibili a:

- utilizzo improprio o non conforme alle istruzioni fornite;
- installazione, collegamento o manutenzione non corretti, quando non eseguiti dalla Società;
- normale usura dei componenti;
- utilizzo di materiali, adesivi o sostanze incompatibili con le caratteristiche tecniche dichiarate;
- modifiche o interventi non autorizzati che abbiano causato o contribuito a causare il difetto;
- eventi accidentali o cause esterne non imputabili alla Società.

L'utilizzo di componenti non originali non determina automaticamente la decadenza dell'intera garanzia, ma può escludere la copertura per i difetti direttamente riconducibili a tali componenti.
Salvo specifico accordo scritto, la Società garantisce le caratteristiche funzionali delle proprie apparecchiature, ma non un determinato risultato del processo produttivo del Cliente quando questo dipenda da fattori esterni non controllabili dalla Società, quali materiali, adesivi, condizioni ambientali o apparecchiature di terzi.
Per i prodotti usati o revisionati, le condizioni e la durata dell'eventuale garanzia convenzionale saranno indicate nell'offerta o nella conferma d'ordine, fatti salvi i diritti inderogabili previsti dalla legge.

11. Reclami e resi
Il Cliente è tenuto a verificare, al ricevimento della merce, l'integrità degli imballaggi e la corrispondenza della fornitura rispetto ai documenti di consegna.
Eventuali contestazioni relative a quantità, codici o difformità apparenti dovranno essere comunicate per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, salvo diversi termini inderogabili applicabili.
I vizi non riconoscibili mediante un'ordinaria verifica dovranno essere denunciati nei termini previsti dalla legge o validamente concordati dalle parti.
La restituzione di prodotti conformi per ragioni commerciali è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta della Società, che ne definirà condizioni ed eventuali costi di gestione.
I prodotti realizzati su specifica del Cliente o personalizzati non sono soggetti a reso commerciale, salvo diverso accordo scritto.
Rimangono impregiudicati i diritti del Cliente in caso di difetti o non conformità per i quali la Società sia legalmente responsabile.

12. Condizioni di pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità e le scadenze indicate nell'offerta, nella conferma d'ordine o nella fattura, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
In caso di mancato o ritardato pagamento, decorreranno automaticamente, ove applicabili, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, senza necessità di costituzione in mora.
Resta salvo il diritto della Società al rimborso delle spese di recupero del credito e al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nei limiti previsti dalla legge.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, la Società potrà, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'esecuzione delle forniture non ancora effettuate, richiedere adeguate garanzie o avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dal contratto e dalla normativa applicabile.

13. Riserva di proprietà
Salvo diversa pattuizione scritta e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, i prodotti forniti rimangono di proprietà della Società fino all'integrale pagamento del relativo prezzo.
Il Cliente si impegna a custodire diligentemente i beni soggetti a riserva di proprietà e a non compiere atti incompatibili con i diritti della Società.
L'opponibilità della riserva di proprietà ai terzi è subordinata al rispetto delle formalità eventualmente previste dalla legge applicabile.

14. Limitazioni di responsabilità
Fatti salvi i casi di dolo, colpa grave e ogni altra responsabilità non escludibile o limitabile per legge, la Società non risponde dei danni indiretti o consequenziali derivanti dall'utilizzo dei prodotti forniti, quali perdite di produzione, mancati profitti o interruzioni dell'attività, nella misura in cui tali danni siano validamente escludibili.
La Società non assume responsabilità per risultati produttivi dipendenti da materiali, processi, condizioni operative o apparecchiature non sotto il proprio controllo, salvo specifici impegni contrattuali assunti per iscritto.
Restano ferme le responsabilità inderogabili previste dalla normativa applicabile, incluse quelle relative alla sicurezza dei prodotti.

15. Eccezioni e sospensione dei pagamenti (Solve et repete)
Nei limiti previsti dall'art. 1462 del Codice civile, il Cliente non potrà opporre eccezioni al solo fine di ritardare o evitare il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.
Restano espressamente salve le eccezioni relative alla nullità, annullabilità e rescissione del contratto, nonché gli ulteriori limiti e le garanzie previsti dalle disposizioni inderogabili di legge.

16. Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Vendita e i rapporti contrattuali da esse disciplinati sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione, nei limiti consentiti dalla legge, della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna del 1980 – CISG).
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione dei contratti di vendita sarà devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.
Sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge e le convenzioni internazionali applicabili.

17. Lingua contrattuale
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono disponibili in lingua italiana e inglese.
In caso di discrepanze, incongruenze o divergenze interpretative tra le due versioni, prevarrà la versione in lingua italiana.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il Cliente dichiara di aver preso visione, compreso e accettato integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita.

Luogo e data: _____

Ragione sociale del Cliente: _____

Nome e qualifica del rappresentante autorizzato: _____

Firma: _____

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificamente, per quanto applicabile, le seguenti clausole:

7. Termini di consegna – Natura non essenziale dei termini e disciplina dei ritardi.

8. Forza maggiore – Limitazioni di responsabilità e facoltà di risoluzione in caso di impedimento prolungato.

9. Garanzia – Limiti della garanzia convenzionale e modalità dei rimedi.

10. Esclusioni e limitazioni della garanzia – Esclusioni della copertura contrattuale.

11. Reclami e resi – Termini di contestazione e limitazioni ai resi commerciali.

12. Condizioni di pagamento – Facoltà della Società di sospendere le forniture nei casi previsti.

14. Limitazioni di responsabilità – Esclusioni e limitazioni della responsabilità della Società.

15. Eccezioni e sospensione dei pagamenti (Solve et repete) – Limitazioni alla facoltà del Cliente di opporre eccezioni.

16. Legge applicabile e foro competente – Competenza esclusiva del Foro di Monza.

Luogo e data: _____

Ragione sociale del Cliente: _____

Nome e qualifica del rappresentante autorizzato: _____

Firma per specifica approvazione: _____